Estratégia Concursos

# Aula 06

*PRF (Policial) Passo Estratégico de Direitos Humanos - Prof Vinicius Oliveira*

Autor:

**Vinicius Rodrigues de Oliveira**

19 de Dezembro de 2022

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# SIMULADO

## Sumário

Introdução ..... 1
Objetivos do simulado ..... 1
Regras para execução do simulado ..... 2
O que fazer após a conclusão do simulado ..... 2
Simulado de Questões Inéditas ..... 3
Questões ..... 3
Gabarito ..... 5
Questões Comentadas ..... 6
Conclusão ..... 16

# INTRODUÇÃO

Olá, pessoal, tudo bem?

Este é o nosso simulado com questões inéditas referentes aos assuntos:

a) **Direitos Humanos na Constituição Federal**
b) **A Constituição Brasileira e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos**
c) **Convenção Americana sobre Direitos Humanos**

## OBJETIVOS DO SIMULADO

A intenção do simulado é dar ao aluno a oportunidade de fazer um teste que assemelhe às condições de prova e, assim, verificar como se sairia se ela fosse realizada agora, com os conhecimentos que já tem.

Assim, é interessante **não fazer nenhuma revisão específica antes de realizar esse teste**, para que se tenha uma nota mais representativa das suas condições atuais.


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Não custa lembrar que se trata de um mero simulado e, por isso, o aluno não deve ter medo de errar as questões aqui apresentadas. Vale aqui a máxima de que **é melhor errar agora do que no dia da prova**. Os erros devem ser vistos como uma **oportunidade para revisar o conteúdo ainda deficiente do estudo**.

Assim como será no dia da sua prova, este simulado também está sujeito a algumas regras básicas. Nada de exagero, somente critérios mínimos que precisam ser obedecidos na hora da execução para que o resultado tenha alguma relevância. ☺

## REGRAS PARA EXECUÇÃO DO SIMULADO

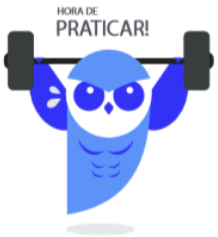
1. O simulado deve ser **feito sem consulta nenhuma**;
2. O simulado deve ser feito no **tempo máximo de 30 minutos**, marcados no relógio;
3. O simulado deve ser feito **sem interrupções**; e
4. Somente consulte o **gabarito de alguma questão após o término do simulado**.

## O QUE FAZER APÓS A CONCLUSÃO DO SIMULADO

Os simulados são uma boa oportunidade para aprender coisas novas e para fixar os conteúdos já estudados. Por isso, é importante que o aluno reserve um tempo, logo após a conclusão das questões, para adotar algumas medidas:

1. **Revisar** com atenção todos os seus **erros**;
2. **Revisar** com atenção todos os pontos que foram **objeto de dúvida** ao longo do simulado, **mesmo que tenha acertado** (anote as dúvidas ao longo da execução das questões); e
3. **Ajustar as suas anotações e marcações**, se for necessário.

Vamos começar?





98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# SIMULADO DE QUESTÕES INÉDITAS

## QUESTÕES

1. **A dignidade da pessoa humana, principal fonte dos direitos humanos, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, sendo a sua prevalência um dos princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais.**

2. **Em decorrência do princípio da máxima efetividade, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem, em qualquer hipótese, eficácia plena e imediata.**

3. **O catálogo de direitos fundamentais na CF inclui, além dos direitos e garantias expressos em seu texto, outros que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.**

4. **Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, pois, para estas, não se pode falar em dignidade, característica inerente à pessoa humana.**

5. **À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que o crime de racismo é inafiançável e não está sujeito a prazo extintivo de prescrição.**

6. **Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para a sua aprovação.**

7. **Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a justiça federal.**

8. **A incorporação, no Brasil, de um tratado internacional de direitos humanos exige a assinatura do tratado, sua aprovação pelo Poder Legislativo e sua ratificação pelo presidente da República.**

9. **A Constituição Federal prevê que o Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos, mas veda a submissão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional por permitir a extradição de brasileiros.**

10. **A ratificação do Pacto de São José da Costa Rica revogou o inciso LXVII do art. 5º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

11. **Uma das garantias judiciais constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) que possui correspondente expresso na Constituição de 1988 é de que toda pessoa acusada de delito tem direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.**

12. **A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) prevê que as finalidades essenciais das penas privativas da liberdade incluem a compensação, a retribuição, a reforma e a readaptação social dos condenados.**

13. **A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) prevê que todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais e desportivos.**

14. **A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros.**

15. **Com relação à pena de morte, a Convenção Americana de Direitos Humanos ("Pacto de San José da Costa Rica") prevê todos os países estão proibidos de adotar a pena de morte e aqueles que já a adotem devem aboli-la de imediato.**

16. **Considerando o disposto expressamente no Pacto Internacional de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969), a respeito do direito à vida e do direito à integridade pessoal, é correto afirmar que é vedada pelos Estados a adoção da pena de prisão perpétua, exceto para casos de crimes hediondos.**

17. **Com base nos preceitos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pode-se afirmar que o exercício dos direitos inerentes à propriedade (usar, fruir e dispor) não é absoluto, podendo ser limitado em face do interesse social.**

18. **Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a indenização decorrente de erro judiciário, prevista no texto dessa convenção, deverá ser paga pelo Estado em dinheiro, no montante total da indenização.**

19. **De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o direito à liberdade de pensamento e de expressão deve ser amplo, mas a lei deve proibir toda apologia ao ódio que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.**

20. **Em caso de guerra, todas as garantias asseguradas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos podem ser suspensas, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação.**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# GABARITO

1. C
2. E
3. C
4. E
5. C
6. C
7. C
8. C
9. E
10. E
11. E
12. E
13. C
14. C
15. E
16. E
17. C
18. E
19. C
20. E


98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# QUESTÕES COMENTADAS

1. **A dignidade da pessoa humana, principal fonte dos direitos humanos, é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, sendo a sua prevalência um dos princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais.**

**Comentários**

O art. 1º da CF/88 prevê os fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre os quais encontra-se, de fato, a dignidade da pessoa humana:

> *Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como **fundamentos**:*
>
> *I - a soberania;*
>
> *II - a cidadania*
>
> ***III - a dignidade da pessoa humana;***
>
> *IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*
>
> *V - o pluralismo político.*

Já em seu art. 4º, a CF/88 enumera os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais:

> *Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas **relações internacionais** pelos seguintes **princípios**:*
>
> *I - independência nacional;*
>
> *II - **prevalência dos direitos humanos;***
>
> *III - autodeterminação dos povos;*
>
> *IV - não-intervenção;*
>
> *V - igualdade entre os Estados;*
>
> *VI - defesa da paz;*
>
> *VII - solução pacífica dos conflitos;*
>
> *VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;*
>
> *IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*X - concessão de asilo político.*

**Gabarito: correta.**

---

2. **Em decorrência do princípio da máxima efetividade, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem, em qualquer hipótese, eficácia plena e imediata.**

**Comentário**

É correto dizer que os direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, o que significa que o direito a sua efetivação não está condicionado a nenhum outro fator.

No entanto, não é possível dizer que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais terão sempre eficácia plena, pois elas podem sofrer limitações impostas pela própria Constituição, ou ainda, quando por esta autorizado, também pelo legislador ordinário.

Vamos relembrar alguns pontos sobre as limitações aos direitos fundamentais:

- Não há direito constitucional absoluto.
- Há direitos fundamentais que podem sofrer limitação pela própria Constituição ou por normas infraconstitucionais em estejam em consonância com ela.
- Os direitos fundamentais também podem sofrer limitações em razão da colisão entre princípios, hipótese em que o conflito deve ser resolvido por meio de técnicas de ponderação, valendo-se do princípio da proporcionalidade.

**Gabarito: errada.**

---

3. **O catálogo de direitos fundamentais na CF inclui, além dos direitos e garantias expressos em seu texto, outros que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.**

**Comentários**

De fato, a CF/88 traz um catálogo aberto, não exaustivo, de direitos e garantias. Isso significa que podem integrar o ordenamento pátrio direitos e garantias previstos em outros diplomas, tais como os tratados internacionais de direitos humanos, assim como os decorrentes do regime e dos princípios constitucionalmente adotados.

Nesse sentido, vejamos o que diz o art. 5º, § 2º, da CF/88:

*Art. 5º ...*

*§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*

**Gabarito: correta.**

---



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4. **Os direitos e as garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas, pois, para estas, não se pode falar em dignidade, característica inerente à pessoa humana.**

**Comentários**

Os direitos e garantias individuais são aplicáveis aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes ou não no país.

Contudo, embora a CF/88 não traga expressa previsão sobre o tema, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas, como o direito à segurança, à propriedade e aos remédios constitucionais.

Nesse sentido, podemos citar a Súmula nº 227, do STJ:

**Súmula nº 227: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.**

**Gabarito: errada.**

---

5. **À luz das normas constitucionais e dos direitos humanos, é correto afirmar que o crime de racismo é inafiançável e não está sujeito a prazo extintivo de prescrição.**

**Comentários**

Segundo o art. 5º, XLII, da CF/88:

> *Art.5º (...)*
>
> *XLII - a prática do racismo constitui crime **inafiançável** e **imprescritível**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;*

**Gabarito: correta.**

---

6. **Admite-se a possibilidade de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos terem força de emenda constitucional, desde que observado o procedimento específico e qualificado para a sua aprovação.**

**Comentários**

Tratados internacionais de direitos humanos aprovados com quórum de emenda Constitucional (3/5 dos votos em 2 turnos, em cada Casa do Congresso Nacional) possuem status de emenda constitucional, no mesmo patamar hierárquico da Constituição Federal, conforme prevê o § 3º do art. 5º da CF/88, inserido pela EC 45/2004:

> *§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.*

**Gabarito: correta.**

---

7. **Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a justiça federal.**

**Comentários**

A possibilidade de **federalização de episódios de graves violações de direitos humanos** foi introduzida no ordenamento constitucional pela EC 45/2004, que incluiu o parágrafo quinto no artigo 109 da Constituição Federal:

> *Art. 109. (...)*
>
> *§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, **o Procurador-Geral da República**, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o **Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência** para a Justiça Federal.*

**Gabarito: correta.**

---

8. **A incorporação, no Brasil, de um tratado internacional de direitos humanos exige a assinatura do tratado, sua aprovação pelo Poder Legislativo e sua ratificação pelo presidente da República.**

**Comentários**

O processo de incorporação dos tratados internacionais na ordem jurídica interna atravessa as seguintes fases:

1. Assinatura do Tratado pelo Chefe do Poder Executivo (art. 84, VIII, CF), que pode fazer reservas durante o processo de negociação ou após a ratificação pelo Poder Legislativo;
2. Envio de Mensagem ao Congresso Nacional, pelo Presidente da República, encaminhando a minuta de Tratado e sua justificativa;
3. O Congresso Nacional, mediante Decreto Legislativo, aprova o Tratado Internacional, iniciando-se o processo na Câmara dos Deputados e terminando no Senado Federal.
4. Após a promulgação do Decreto Legislativo, o Presidente da República editará o Decreto Presidencial, que ratificará e promulgará definitivamente o Tratado, dando-lhe executoriedade nos planos nacional e internacional.

**Gabarito: correta.**

---

9. **A Constituição Federal prevê que o Brasil propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos, mas veda a submissão à jurisdição do Tribunal Penal Internacional por permitir a extradição de brasileiros.**

**Comentários**

A CF/88 expressamente prevê a submissão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional:

> *Art. 5º ...*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*§ 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.*

**Gabarito: errada.**

---

**10. A ratificação do Pacto de São José da Costa Rica revogou o inciso LXVII do art. 5º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.**

**Comentários**

O Pacto de São José da Costa Rica tem caráter supralegal, porém infraconstitucional, de modo que só é capaz de derrogar a legislação infraconstitucional com ele conflitante, e não uma norma constitucional, caso do inciso LXVII do art. 5º da CF, que prevê a prisão do depositário infiel.

Nesse sentido, o STF editou a Súmula Vinculante nº 25:

**É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.**

**Gabarito: errada.**

---

**11. Uma das garantias judiciais constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) que possui correspondente expresso na Constituição de 1988 é de que toda pessoa acusada de delito tem direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior.**

**Comentários**

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê expressamente o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior, em seu art. 8º, 2 (h):

*ARTIGO 8*

*Garantias Judiciais*

*1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.*

*2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:*

*a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;*

*b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;*

*c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa;*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;*

*e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;*

*f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presente no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.*

*g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e*

***h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.***

*3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza.*

*4. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá se submetido a novo processo pelos mesmos fatos.*

*5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.*

Todavia, o **princípio do duplo grau de jurisdição** não está expresso na CF/88. O STF já se manifestou no sentido de que o duplo grau de jurisdição, no Brasil, existe somente nos casos em que a lei o estabelecer, em função do disposto no art. 5º, LV, da Constituição.

**Gabarito: errada.**

---

**12. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) prevê que as finalidades essenciais das penas privativas da liberdade incluem a compensação, a retribuição, a reforma e a readaptação social dos condenados.**

**Comentários**

Segundo o art. 5º (6), da Convenção Americana:

*Art. 5º Direito à Integridade Pessoal*

*...*

*6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a **reforma** e a **readaptação** social dos condenados.*

**Gabarito: errada.**

---



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

**13. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) prevê que todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais e desportivos.**

**Comentários**

Nos termos do art. 16 (1), da Convenção Americana:

> *Art.16. Liberdade de Associação*
>
> *1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza.*

**Gabarito: certa.**

---

**14. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) proíbe a expulsão coletiva de estrangeiros.**

**Comentários**

Nos termos do art. 22 (9), da Convenção Americana:

> *Art. 22. Direito de Circulação e Residência*
>
> *...*
>
> *9. É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros.*

**Gabarito: certa.**

---

**15. Com relação à pena de morte, a Convenção Americana de Direitos Humanos ("Pacto de San José da Costa Rica") prevê todos os países estão proibidos de adotar a pena de morte e aqueles que já a adotem devem aboli-la de imediato.**

**Comentários**

Não há exigência de que a pena de morte seja abolida nos Estados-parte, mas sim condicionantes, como a proibição de restabelecimento nos Estados que a tenham abolido:

> *Artigo 4. Direito à vida*
>
> *1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.*
>
> *2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente.*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.*

*4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.*

*5. **Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for** menor de dezoito anos, ou **maior de setenta,** nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.*

*6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.*

**Gabarito: errada.**

---

**16. Considerando o disposto expressamente no Pacto Internacional de San José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969), a respeito do direito à vida e do direito à integridade pessoal, é correto afirmar que é vedada pelos Estados a adoção da pena de prisão perpétua, exceto para casos de crimes hediondos.**

**Comentários**

O Pacto de San José da Costa Rica não disciplina a prisão perpétua, apenas determina que as penas privativas de liberdade deverão ter como finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados:

*Artigo 5º Direito à integridade pessoal (...)*

*6. As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.*

**Gabarito: errada.**

---

**17. Com base nos preceitos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pode-se afirmar que o exercício dos direitos inerentes à propriedade (usar, fruir e dispor) não é absoluto, podendo ser limitado em face do interesse social.**

**Comentários**

De fato, o direito à propriedade não é absoluto, conforme art. 21 (1), da Convenção Americana de Direitos Humanos:

*Art. 21. Direito à Propriedade Privada*

*1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens. **A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse social.***

*2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei.*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo homem devem ser reprimidas pela lei.*

**Gabarito: correta.**

---

**18. Segundo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a indenização decorrente de erro judiciário, prevista no texto dessa convenção, deverá ser paga pelo Estado em dinheiro, no montante total da indenização.**

**Comentários**

De fato, a Convenção prevê a indenização decorrente de erro judiciário. No entanto, a indenização deve se dar conforme a lei, não havendo qualquer previsão quanto à forma de pagamento.

> *Art. 10. Direito a Indenização*
>
> *Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário.*

**Gabarito: errada.**

---

**19. De acordo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o direito à liberdade de pensamento e de expressão deve ser amplo, mas a lei deve proibir toda apologia ao ódio que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.**

**Comentários**

Segundo o art. 13 (5), a liberdade de pensamento e expressão não é absoluta, devendo a lei proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.:

> *Art. 13 - **Liberdade de Pensamento e de Expressão***
>
> ***1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.***
>
> *2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar:*
>
> *a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou*
>
> *b. a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da moral públicas.*



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

*3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões.*

*4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no inciso 2.*

***5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.***

**Gabarito: correta.**

---

**20. Em caso de guerra, todas as garantias asseguradas pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos podem ser suspensas, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação.**

**Comentários**

Nem todas as garantias podem ser suspensas! Vejamos o que diz o art. 27:

*Art. 27*

*1. **Em caso de guerra,** de perigo público, ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado Parte, este poderá adotar disposições que, **na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação, suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção,** desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social.*

*2. A disposição precedente **não autoriza a suspensão dos direitos determinados seguintes artigos: 3 (Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica); 4 (Direito à vida); 5 (Direito à integridade pessoal); 6 (Proibição da escravidão e servidão); 9 (Princípio da legalidade e da retroatividade); 12 (Liberdade de consciência e de religião); 17 (Proteção da família); 18 (Direito ao nome); 19 (Direitos da criança); 20 (Direito à nacionalidade) e 23 (Direitos políticos), nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos.***

*3. Todo Estado Parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente os outros Estados Partes na presente Convenção, por intermédio do Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e da data em que haja dado por terminada tal suspensão.*

**Gabarito: errada.**

---



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# CONCLUSÃO

Bem, pessoal, encerramos aqui mais um Passo Estratégico.

Aproveitem a oportunidade para revisar os erros e dúvidas que surgiram ao longo da realização do simulado.

Um grande abraço,

**Vinícius de Oliveira**



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
# PIRATARIA É CRIME.

**Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.**

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

**Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.**